



Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 14:00-16.13

Paragrafer §§ 136-160

Beslutande ledamöter Claes Nordmark (S), Ordförande, Ja
Tobias Sundberg (M), Nej
Beatrice Öman (S), 2:e vice ordförande, Ja
Johan Lund (S), Ja
Lars-Åke Vikström (SD), Nej
Lena Goldkuhl (S), Ja
Anders Pettersson (BA), Ja
Fredrik Lovag (S), Ja
Astrid Sundström Lindström (C), Ja
Margit H Dyrander (S), Ja
Leif Pettersson (S), Ja
Bernt Drugge (SD), Nej
Conny Sundkvist (V), Nej
Sead Maglic (SJVP), 1:e vice ordförande, Ja

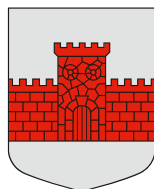
Tjänstgörande ersättare Rigmor Åström (M), Nej

Närvarande ersättare Kathrin Isaksson (S)
Glenn Blom (S)
Lena Pantzare (S)
Lennart Synnergren (S)
Eivy Blomdahl (S)
Paul Holmgren (S)
Jolina Gustafsson (S)
Daniel Rönnbäck (M)
Suzanne Thörnäs (BA)
Matilda Lundström (C)
Roland Wälivaara (KD)
Maria Vikström-Nordmark (SD)

Övriga närvarande Kommunfullmäktiges ordförande. Leif Nordström (S), vice ordförande. Maria von Schantz (M), 2 vice ordförande. Lena Nilsson (S), kommunchef Mats Berg, stf kommunchef Maria Lundgren, ekonomichef Agneta Bergbom, kommunsekreterare Ingelina Edström

Protokollet är digitalt signerat av

Claes Nordmark (S), ordförande
Lars-Åke Vikström (SD), justerare
Ingelina Edström, sekreterare



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 136 Informationer.....	4
§ 137 Medborgarförslag. Installera porrfilter/tekniska lösning och inför porrfri policy	5
§ 138 Motion från Ingemar Karlsson (BA). Kommunen ska underhålla vissa vägar på landsbygden.....	10
§ 139 Motion från Camilla Sundqvist (BA) och Inge Andersson (BA). Tillsätt samverkansgrupp och utred Kulturrådet	15
§ 140 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Beakta EUs taxonomi vid upphandlingar, anskaffningar och investeringar	17
§ 141 Kvalitetsuppföljning kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Uppföljning statistik Rödbergsfortet.....	20
§ 142 Kvalitetsuppföljning socialnämnden. Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten.....	22
§ 143 Återrapportering av uppdrag från den politiska ledningen. Översyn av de kommunala råden inför den kommande mandatperioden 2022 - 2026	24
§ 144 Återrapportering av uppdrag från strategisk plan. Ny värdegrund för Bodens kommun	28
§ 145 Återrapportering av uppdrag från Strategisk plan. Uppföljning av implementeringen av den nya, särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende	29
§ 146 Fastställande av skattesats för år 2023.....	31
§ 147 Revidering av externa kostpriser 2023	32
§ 148 Utbetalning av partistöd 2023.....	34
§ 149 Revidering av Riktlinje för styrning och uppföljning	35
§ 150 Fastställande av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp, Harads.....	36
§ 151 Införande av gemensam gymnasieantagning	38
§ 152 Moderaterna med begäran om att Per-Ulf Sandström (M) ska få fortsatt förtroende att inneha sitt ämbete som kommunrevisor mandatperioden ut trots flytt till Luleå	40
§ 153 Utbetalning av omställningsstöd till förtroendevald	41
§ 154 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen för mandatperioden 2022-2026	43
§ 155 Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd	45
§ 156 Ombildande av Winternet till kommunalt bolag.....	46
§ 157 Tillägg till kommunstyrelsens reglemente med anledning av inrättandet av intern företagshälsa	51



Kommunstyrelsen

§ 158 Anställning av tillförordnad kommunchef och tillförordnad förvaltningschef arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.....	53
§ 159 Anmällda delegationsbeslut 2022-11-14	55
§ 160 Anmällda ärenden 2022-11-14.....	56



Kommunstyrelsen

§ 136 Informationer

KS 2022-00842

Följande informationer lämnas

Spira Mare (projektsamordnare Patrik Lindahl).

§ 143 Återrapportering av uppdrag från den politiska ledningen. Översyn av de kommunala råden inför den kommande mandatperioden 2022 - 2026 (stf kommunchef Maria Lundgren).

§ 1 156 Ombildande av Winternet till kommunalt bolag - återremiss (stf kommunchef Maria Lundgren).

Månadsrapport oktober (ekonomistrateg Jenny Sundqvist).

Finansrapport september-oktober (ekonomistrateg Jenny Vikström).

Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).

Information inför kommande möte med kommunfullmäktige (kommunfullmäktiges ordförande Leif Nordström (S)).



Kommunstyrelsen

§ 137 Medborgarförslag. Installera porrfilter/tekniska lösning och inför porrfri policy

KS 2019-01695

Kommunstyrelsens förslag

1. Med hänsyn till det omfattande arbete som pågår på nationell nivå vad gäller översyn av lagstiftning och framtagande av metoder för att begränsa barns tillgång till pornografi beslutar kommunfullmäktige att avvakta resultatet av detta arbete innan eventuella åtgärder vidtas.
2. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Reservationer

Conny Sundkvist (V) lämnar en skriftlig reservation.

Vänsterpartiet anser att frågan gällande att kunna se pornografi på kommunens datorer och övriga enheter är mycket enkel. Bodens kommun ska helt enkelt inte skattefinansiera konsumtion av pornografi via kommunens datorer eller andra enheter.

Beskrivning av ärendet

Lina Malmström har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör installera en teknisk lösning för att förhindra att man kan surfa till porrsidor på internet samt att kommunen inför en porrfri policy.

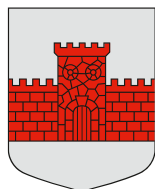
Beredning har skett av IT-enheten hos kommunledningsförvaltningen. I samband med ärendets beredning har även samtal med Petronella Sirkka verksamhetschef för- och grundskola samt Magnus Åkerlund förvaltningschef Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen genomförts.

Om policy och webbfilter ska införas är det viktigt att betona att utformningen av en sådan policy påverkar valet av lösning och därmed även kostnaden.

När det gäller personal finns det fastställda regler för användare kring användning av Internet och sociala medier:

”När du använder Internet kan säkerheten i kommunens lokala nätverk påverkas i mycket hög grad beroende på ditt beteende. Kommunen förutsätter att den som nyttjar Internet inte besöker webbplatser av tvivelaktig karaktär.

Regler: Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc.) eller har anknytning till kriminell verksamhet. I specifika fall kan det dock vara motiverat att



Kommunstyrelsen

besöka sidor som normalt är förbjudna, t ex vid utredningar, omvärldsanalyser mm. Dessa specifika fall skall beslutas av närmaste chef, och dokumenteras med motiv och tillfälle i fall att händelsen senare uppmärksammas.”

Elever som får tillgång till personlig IT-arbetsplats från och med årskurs 6 har ett liknande regelverk i det datoravtal som tecknas mellan skolan och målsman.

”Det är inte tillåtet:

- * att titta, lyssna på eller lagra material av pornografisk eller rasistisk karaktär
- * att besöka sidor på internet eller lagra material, i datorn eller på andra lagringsytor, som strider mot gällande lagstiftning eller kan uppfattas som stötande eller kränkande
- * att kränka eller mobba annan person
- * att använda utrustningen för olaglig verksamhet t.ex. olaglig kommersiell verksamhet, nerladdning av upphovsrättsskyddat material, fildelning”.

Tekniska lösningar.

Det finns i dagsläget ett antal olika tekniska lösningar för att förhindra åtkomst till oönskat innehåll på nätet. För att lösa uppgiften effektivt krävs sannolikt en kombination av tekniska åtgärder.

- * Lokalt installerad programvara på datorer
- * Lokalt installerad programvara på plattor och mobiltelefoner
- * Centrala funktioner i nätverket

Alla lösningar har sina för- och nackdelar. En del gör att vi kan förhindra åtkomst när användaren befinner sig i kommunens nätverk men om användaren är hemma med sin dator kan hen komma åt vilken webbsida som helst. Andra spärrar åtkomst i enskilda webbläsare och en del fungerar bara i vissa typer av surfplattor. Gemensamt för de val som görs är att det krävs funktionalitet för att centralt administrera de produkter man väljer. I och med att det i Bodens kommun idag finns cirka 9000 användare och omkring 7000 datorer, telefoner och plattor går det inte praktiskt att konfigurera skydd på det sätt man gör med programvaror för föräldrakontroll riktade till konsumentmarknaden (Ex. familjealternativ i Windows 10, NetNanny, McAfee safe family m.fl). Samtliga tekniska lösningar medför även i varierande grad kostnader för licenser samt support- och underhållsavtal.

Det verktyg som finns tillgängligt i dagsläget är att nyttja webbfilterfunktionen i kommunens brandvägg. Det går där att aktivera



Kommunstyrelsen

funktioner för att blockera åtkomst till sidor som klassas som exempelvis pornografi. Funktionen har testats i liten skala som en del av undersökningen med anledning av detta ärende. Såvitt kan bedömas fungerar verktyget som man kan förvänta sig. Med webbfiltret påslaget kan användaren fortfarande nå sidor om exempelvis sexualupplysning, hbtq-information och dylikt medan rena porrsajter med strömmande media blockeras av filtret. Filtret är dock inte 100% och exempelvis svenska sidor med sexuellt innehåll kan ta sig igenom filtret. Filtret fungerar också enbart om användaren är ansluten till Bodens kommuns lokala nätverk på exempelvis skolan. Det gör det relativt enkelt att kringgå med en mobiltelefon ansluten till ett öppet internetabonnemang.

Organisation

Förutom att definiera vilka typer av sidor som ska spärras krävs en organisation för uppföljning och löpande hantering. Ett regelverk behöver fastställas för att avgränsa vad som är tillåtet och inte. Webbfilterfunktioner kan hantera mycket mer än porr. Det finns även funktioner för att begränsa åtkomst till våld, droger, nazism, vapen, spel mm. Ska det vara olika regler för elever och personal? Vad gäller för gäster och externa användare? Ett antal frågetecken behöver rätas ut i den policy som fastställs.

När policy och tekniska lösningar är på plats behövs det även en organisation som tar hand om de tveksamma fall som blockeras eller inte blockeras. Det kan handla om exempelvis att en sida om HBTQ eller preventivmedelsrådgivning blockeras. Det bör då finnas någon som avgör vilket innehåll som är ok och vad som ska spärras. I och med att det enligt regelverket även är tillåtet att i specifika fall besöka sidor som normalt är spärrade krävs det även processer och rutiner för att hantera detta för enskilda användare där exempelvis närmaste chef godkänner att ett tidsbestämt undantag läggs till.

Rättsläge

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljöer och andra offentliga miljöer. SKR har inte kunnat finna någon etablerad praxis och som konsekvens av detta har SKR vänt sig till regeringskansliet med en begäran om förtydligad lagstiftning när det gäller frågan om webbfilter inom skolväsendet.

I den rättsliga bedömningen dras slutsatsen att det torde vara tydligt att ett bibliotek kan besluta om att dess datorer inte får användas för sökning efter pornografiskt material utan att detta innebär ett ingrepp i den grundlagsskyddade informations- och yttrandefriheten. SKR anför vidare att även skolan kan ha ett berättigat intresse att exempelvis skydda sina informationssystem mot datavirus, spam, barnporr med mera. Det man måste



Kommunstyrelsen

vara medveten om är att det är en spaning på elevers datoranvändning. En sådan övervakning får aldrig gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. En bedömning att ett visst innehåll är olämpligt är inte ett tillräckligt skäl. Någon författning som specifikt reglerar begränsning av information på internet genom införande av webbfilter i skolverksamhet finns inte.

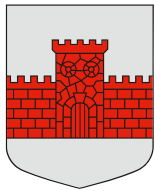
Vidare noterar SKR att införande av webbfilter i skolan kan innebära en behandling av elevers personuppgifter. Oavsett vilken teknik som används för filtrering så kan loggning ske lokalt eller i molntjänst. Det innebär i de fallen att det finns en spårbarhet till enskild elev och ett register har skapats. Det kräver att skolverksamheten uppfyller alla krav i dataskyddslagstiftningen och framförallt gällande tekniska och organisatoriska åtgärder enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen. Hög säkerhet måste garanteras då det handlar om särskilt skyddsvärda uppgifter om barn. Skolans berättigade intresse måste vägas mot det eventuella integritetsintrång som en sådan kontroll och övervakning innebär för eleverna. Bedömning måste göras mot aktuellt verktyg för lagring. Om kraven uppfylls finns inget som hindrar att webbfilter införs på skolans utrustning men användningsvillkor måste finnas och vara kända och bedömningen dokumenteras.

SKR noterar även att regeringen den 28 februari har beslutat att ge Barnombudsmannen uppdrag att kartlägga kunskap om hur barns och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi. Uppdraget innebär också att inventera metoder för att stärka barns och ungas motståndskraft mot negativ inverkan av pornografi. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Uppdraget till Barnombudsmannen innebär att utifrån barnkonventionen kartlägga befintlig kunskap från såväl forskning som från aktörer som möter barn och unga om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi och hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer. Eventuella samband med negativa effekter hos barn och unga, till exempel våldsamt beteende i intima relationer, ska inkluderas i kartläggningen.

Den andra delen av uppdraget är att inventera metoder och arbetssätt för att stärka barns och ungas motståndskraft och skydda dem mot negativ inverkan av pornografi samt inventera metoder för att begränsa barns tillgång till pornografi. Inventeringen ska omfatta både internationella och svenska metoder och arbetssätt.

Det bör avslutningsvis även beaktas att verksamheter i vissa situationer kan ha ett behov av att kunna besöka sidor som i andra sammanhang skulle kunna bedömas som tveksamma. Detta kan exempelvis gälla skolor som ett led i värdegrundsarbetet inom undervisningen.



Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen anser att innan några åtgärder vidtas bör kommunen avvakta resultatet av hemställan om ett förtydligande av lagstiftningen.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Johan Lund yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag och Conny Sundkvist (V) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

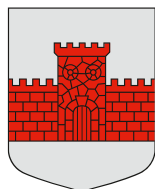
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 138 Motion från Ingemar Karlsson (BA). Kommunen ska underhålla vissa vägar på landsbygden

KS 2021-00869

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionens första förslag om klarläggande av vägar som besvarad samt avslår det andra förslaget om att kommunen ska överta ansvaret för vägunderhåll då förslaget strider mot plan- och bygglagen samt likställighetsprincipen.

Reservationer

Anders Pettersson (BA) och Conny Sundkvist (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Ingemar Karlsson (BA) föreslår i motion till kommunfullmäktige att:

- Kommunen klarlägger i vilka byar det finns enskilda vägar som kommunen fram till nu skött underhållet av.
- Kommunen övertar ansvaret för allt underhåll av dessa vägar på samma sätt som man sköter underhållet av vägar i tätorten.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Vägnätet ser olika ut i hela landet och kommunala gator och vägar uppgår till ca 7% av det svenska vägnätet, 17% är statliga och 76% är enskilda.

Bodens kommun betalar ut bidrag till 26 mil enskilda statsbidragsberättigade vägar och cirka 8 mil enskilda utfartsvägar. Kommunen är väghållare för ca 22 mil väg och utöver det så driftar och underhåller kommunen av gammal hävd ca 8,3 kilometer enskilda vägar enligt följande:

- Bodträskfors: ca 980 meter fördelat på fyra vägsträckor
- Övre Svartlå: ca 440 meter på en vägsträcka
- Vittjärv/Ågårdan: 1 080 meter fördelat på tre vägar
- Hedsvedjeleden/Tuppvägen: Är försvarets väg på 360 meter
- Gammelbyvägen: Försvarets väg 1 250 meter, Sundbrovägen 650 meter
- Södra Svartbyn - Gamla Sävast: 3 350 meter på en vägsträcka.
- Gamla Sävast: 175 meter på en vägsträcka



Kommunstyrelsen

Enskild väghållning är den vanligaste förvaltningsformen för svenska vägar. En väg kan också vara allmän, med stat eller kommun som huvudman. Enskild väghållning kan ske i en enda fastighetsägares regi eller som en gemensamhetsanläggning där en föreningsstyrelse ansvarar för drift och underhåll. Styrelsen väljs på årsstämma av representanter för de fastigheter som ingår i vägområdet.

I de fall kommunen ska åta sig huvudmannaskapet för en väg, så måste vissa centrala standardkrav iaktas, såsom bärighet, avvattnings och trafiksäkerhet. Det har bland annat med väghållarens juridiska ansvar att göra, men kommunala gator bör vara likvärdiga även om vissa avvikelser kan göras med hänsyn till lokala förhållanden. Om vägstandarden måste höjas vid ett kommunalt övertagande uppstår frågan om vem som ska stå för kostnaden, i synnerhet som brukarnas krav på standard tenderar att öka när en väg förvaltas i offentlig regi. Om de centrala standardkraven är uppfyllda finns det inte nödvändigtvis behov av uppgradering vid ett kommunalt övertagande.

I de fall förbättringar krävs måste finansieringen lösas.

Plan- och bygglagen (PBL) anger att kommunen ska vara huvudman för vägar och allmänna platser i områden som omfattas av detaljplan, om det inte finns särskilda skäl till annat. De vägar som kommunen drifvar av gammal hävd är inte inom detaljplanelagt område och därför måste en detaljplaneändring göras, samt en gatukostnadsutredning.

Huvudmannaskap och drift av vägar

Det finns inga tydliga nationella riktlinjer avseende hur kommunerna ska förhålla sig till enskilda vägar, lösningarna varierar därför över landet.

Eventuella alternativ i kommande arbete:

1. Kommunalt stöd till enskild väghållning.
2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat huvudmannaskap.
3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda syfte att föra över väghållarskapet.

1. Kommunalt stöd till enskild väghållning

Boden kommuns driftsbidrag till enskilda utfartsvägar fastställdes av kommunfullmäktige 2010-09-27 och indexregleras varje år. År 2021 utgick bidrag till ca 7 mil och 150 mottagare. Bidraget kostade kommunen ca 400 000 kronor.



Kommunstyrelsen

Bidraget är år 2021:

Upp till 200 meter 8 kr/m

201-500 meter 6,28 kr/m

501-1000 meter 4,57 kr/m

Över 1 001 meter, i mån av budgeterade medel högst 4 kr/m.

Bodens kommun betalar även ut bidrag till statsbidragsberättigade vägar som regleras utifrån Trafikverkets procentuella fördelning, med upp till 90% i totalt bidrag för drift och underhåll av enskild väg. År 2021 utgick bidrag till ca 26 mil och 90 mottagare. Bidraget kostade kommunen ca 1,3 miljoner kronor.

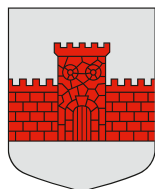
Det kommunala driftsbidraget är ett understöd till enskilda väghållares ekonomi. Bidraget minskar även skillnaden mellan skattefinansierade kommunala vägar och avgiftsfinansierade enskilda vägar.

Kommunen kan även lämna bidrag till upprustning (istandsättning), där de enskilda väghållarna är berättigade till en viss kommunal medfinansiering i samband med kvalitetshöjande åtgärder i det enskilda vägnätet. Bodens kommun betalade ut upprustningsbidrag 2014, men på grund av minskad budget har detta bidrag tagits bort. Det finns ett liknande statligt stöd som är utformat för enskilda vägar utanför tätort.

2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat huvudmannaskap

I samband med kommunsammanslagningarna på 1970-talet tog en del svenska kommuner över driften av enskilda vägar, utan att för den skull ändra det formella väghållarskapet. Avtal som reglerade förhållandena saknades i vissa fall. I samband med den ekonomiska krisen på 1990-talet drogs den kommunala driften in på flera orter, många vägföreningar hade vid det laget i praktiken upphört att finnas till, vilket innebar att det inte fanns någon som kunde ta över uppgifterna. Så länge det formella väghållarskapet är enskilt så är ett beslut om kommunal drift ett tillfälligt avsteg från huvudprincipen och inte en permanent lösning, vilket reser frågor om det administrativa och juridiska ansvaret för vägen. Kommunen kan inte heller periodisera ekonomiska insatser som avser någon annans anläggning, vilket förhindrar investeringar.

Skulle kommunen mer allmänt svara för driften av enskilda vägar kommer det sannolikt att resultera i liknande förfrågningar från andra enskilda väghållare i kommunen, vilket ställer höga krav på besluts-kriterierna om kommunen inte är villig att låta detta omfatta alla. Detsamma gäller om



Kommunstyrelsen

kommunen, på initiativ från medlemmarna, skulle träda i styrelsens ställe och organisera driften med avgifterna från medlemmarna.

3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda syfte att föra över väghållarskapet

För att formellt överföra huvudmannaskapet till kommunen krävs en planändring, där kommunen tar på sig att svara för vägförvaltningen. Ett formellt kommunalt övertagande väcker frågan om vägarnas skick och gatukostnad. Att utan kompensation ta över en dåligt underhållen väg från en annan väghållare skulle stå i konflikt med likabehandlingsprincipen. Underhållsskulden för de kommunala vägarna är i dagsläget stort och borde inte öka, d v s de ”dolda” kostnaderna som motsvarar eftersatt underhåll ska inte växa ytterligare. Det finns dessutom ett samband mellan vägens standard och driftskostnadens storlek. Att ta över fullgoda vägar, så snart tiden medger, och tills vidare utesluta övriga är inte heller ett rimligt alternativ. En ändring av detaljplan från enskilt till kommunalt huvudmannaskap överför permanent ansvaret för vägar och gator till kommunen.

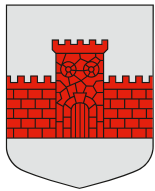
Huvudsyftet med ett kommunalt övertagande bör vara att skapa mer effektiva och logiska förvaltningsområden. En eventuell splittring av vägnätet beträffande huvudmannaskapet verkar i motsatt riktning.

Rekommenderat alternativ

De vägar som kommunen drifftar av gammal hävd borde ges förutsättningar för att övergå till en eventuell samfällighetsförening eller dylikt inom en viss tidsram, på så vis har man tid att skapa en förening och sätta sig in i frågan om vad det innebär att vara väghållare för en enskild väg. Då 76 % av alla vägar är enskilda vägar är det inte ekonomiskt möjligt för kommunen att ta över alla enskilda vägar i kommunen.

Kommunal drift av enskilda vägar löser vissa problem på kort sikt, men skapar också nya, inklusive liknande krav från övriga enskilda väghållare i kommunen. Det är inte heller en permanent lösning. Om beslutet om kommunal drift dras tillbaka, så är fastighetsägarna sannolikt oförberedda att återta ansvaret för de egna vägarna, i synnerhet om engagemanget redan idag är lågt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att de vägar som kommunen drifftar av gammal hävd borde ges förutsättningar för att övergå till en eventuell samfällighetsförening eller dylikt inom en viss tidsram, på så vis har man tid att skapa en förening och sätta sig in i frågan om vad det innebär att vara väghållare för en enskild väg. Då 76 % av alla vägar är enskilda vägar är det inte ekonomiskt möjligt för kommunen att ta över alla enskilda vägar i kommunen.



Kommunstyrelsen

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar att kommunfullmäktige ska anse första att-satsen som besvarad och att andra att-satsen ska ändras till:
Kommunfullmäktige beslutar att motionens andra att-sats bifalls såtillvida att kommunen fortsättningsvis ansvarar för underhåll av de aktuella vägarna fram till dess att huvudmannskapet fastställts av Lantmäterimyndigheten.

Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till Anders Petterssons (BA) yrkande.

Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag vad gäller första att-satsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordföranden ställer Anders Petterssons (BA) och Conny Sundkvists (V) yrkande avseende den andra att-satsen mot beredningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-13 § 83

Tjänsteskrivelse med bilaga Vagar med kommunalt underhåll utifrån gammal hävd

Motion

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 139 Motion från Camilla Sundqvist (BA) och Inge Andersson (BA). Tillsätt samverkansgrupp och utred Kulturträdet

KS 2022-00107

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för beredning av arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Camilla Sundqvist (BA) och Inge Andersson (BA) har lämnat in en motion i vilken de föreslår

- att Bodens kommun tillsätter en samverkansgrupp för att utveckla, förnya och planera utvecklingsarbetet inom barn- och ungdomskulturen. Samverkansgruppen bör bestå av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt lokala kulturaktörer.
- att samverkansgruppen får i uppdrag att utreda möjligheten att implementera ett arbetssätt liknande Kulturträdet.

Kulturträdet är ett arbetssätt som bedrivs inom kulturskolans verksamhet inom vissa kommuner, Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ställer sig positivt till förslaget då det passar väl in i den av nämnden beslutade Kulturplanen.

Samverkan pågår kontinuerligt i dagsläget mellan olika kommunala verksamheter och föreningar inom kommunen vad gäller kulturlivet. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden anser därför att motionen bör anses som besvarad. Vid samverkan med representant från skolan framgår det att skolan idag inte har resurser att implementera ytterligare kultursamverkan eller arbetssätt än det som redan genomförs.

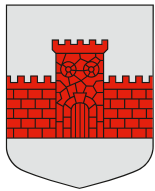
Kultur- fritids- och ungdomsnämndens förslag 2022-09-14 § 48:

Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad då det redan pågår samverkan inom kommunens verksamheter och föreningslivet.

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar att ärendet återremitteras så att arbetsmarknads- och utbildningsnämnden får bereda ärendet.

Johan Lund (S), Astrid Sundström Lindström (C) och Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till Anders Petterssons (BA) yrkande.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras senare.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons (BA) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag

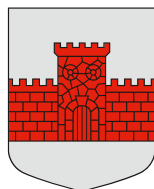
Protokollsutdrag från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2022-09-14 § 48

Tjänsteskrivelse

Motion

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 140 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Beakta EUs
taxonomi vid upphandlingar, anskaffningar och
investeringar**

KS 2021-00971

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen då EU-taxonomin är ett komplext verktyg som svårigen går att tillämpa i enlighet med motionen.

Reservationer

Lars-Åke Vikström (SD) och Bernt Drugge (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Lars-Åke Vikström (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att EU-taxonomin ska beaktas vid upphandling, anskaffning och investeringar i Bodens kommun, i syfte att minska risken för felaktigheter som på sikt medför kapitalförstöring.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen på remiss av kommunstyrelsen.

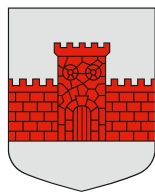
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över motionen

EU-taxonomin, även kallad EU:s gröna taxonomi, är en viktig del av EU-kommissionens handlingsplan EU Green Deal. Det är ett ramverk för hållbara finanser tänkt att fungera som ett gemensamt språk och en måttstock för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Taxonomi ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar och motverka grönvaskning genom ökad transparens. EU taxonomin kommer succesivt införlivas i svenskt regelverk.

EU-taxonomiförordningen trädde i kraft den 1 januari 2022 och innebär att företag som idag omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering (hållbarhetsredovisning), NFRD, samt finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter inom EU, såsom banker, kapitalförvaltare, pensionsfonder med flera, behöver ange hur stor del av deras verksamhet som uppfyller kriterierna för en hållbar verksamhet. Däremot omfattas inte bankers inlånings- eller kreditverksamhet av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och därmed inte heller av taxonomin.

Aktörer som omfattas av taxonomin är i korthet

1. EU och medlemsländerna vid fastställandet av offentligt åtgärder, standarder eller gröna markeringar för finansiella produkter och obligationer
2. Finansiella aktörer som erbjuder finansiella produkter inom EU



Kommunstyrelsen

3. Företag som redan idag omfattas av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen under EU-direktivet NFRD (över 500 anställda).

Motionen berör två delar, upphandlingar och investeringar.

När det gäller upphandling skulle en konsekvens av förslagets genomförande, som motionen får förstås, vara att endast företag med minst

500 anställda skulle vara kvalificerade vid en upphandling. Samtliga företag i kommunen och större delen av Norrbottens företag skulle därmed vara uteslutna.

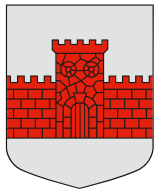
Generellt vid kommunens upphandlingar är det av vikt att kraven inte utformas på sätt som skapar onödig detaljstyrning och inlåsnings effekter, som kan hämma innovativa lösningar eller kan medföra onödig konkurrensbegränsning eller konkurrenssnedvridning.

Vad gäller investeringar anges att förslagets syfte är att ”minska risken för felaktigheter som på sikt medför kapitalförstöring”. I motionen problematiseras att biogas som fordonsbränsle utesluts ur taxonomin, vilket får förstås som att investeringar i kommunens biobränsleverksamhet kan leda till kapitalförstöring.

Biogas är ett brett begrepp på en gas som kan produceras på olika sätt. EU:s kritik berör i till stor del den biogas som produceras på råvaror som tränger undan matproduktion. Bodens kommuns produktion av biogas bygger på avloppsslam och organiskt avfall, andra producenter har exempelvis industriavfall och gödsel som råvara. Biogas producerat enligt Bodens modell konkurrerar inte med matproduktion och kan framhållas som ett gott hållbart exempel.

Om det inte finns någon avsättning för biogasen är det givetvis risk för kapitalförstöring. Biogasen som fordonsbränsle kommer dock även fortsättningsvis vara intressant, bland annat med tanke på de stigande priserna på fossilt fordonsbränsle och EU:s strävan att minska beroendet av energi från Ryssland.

Biogasens framtid i Sverige är inte beroende av EU-taxonomin, ansvarig EU-kommissionär Mairead McGuinness påpekar att ”taxonomin är ett frivilligt verktyg för privata investerare och att det på inget sätt hindrar medlemsländerna från att satsa på de energikällor de vill så länge utsläppen minskar”. Nationella styrmedel har troligen större betydelse för biogasens utveckling, investeringsmedel behöver heller inte saknas. Klimatklivet stödjer investeringar för att ersätta fossila bränslen med biodrivmedel och elektrobränslen. Företag, kommuner, regioner och andra organisationer kan ansöka om stöd.



Kommunstyrelsen

Som det även anges i motionen kommer EU-taxonomin att ändras i takt med utvecklingen och de tekniska framsteg som görs. Kriterierna ska också omprövas med jämna mellanrum varför biogasens status säkerligen kommer att omprövas.

Genom att Bodens kommun följer gällande lagar och regler inom klimatområdet, lokala miljömål och Borgmästaravtalet i enlighet med de nationella miljömålen uppfylls motionens andemening väl, att kommunens ekonomiska aktiviteter ska vara hållbara ur ett klimat- och miljömässigt perspektiv.

Sammanfattningsvis är EU-taxonomin ett komplext verktyg som svårigen går att tillämpa i enlighet med motionen.

Yrkanden

Lars-Åke Vikström (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Claes Nordmark (S) och Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag och Lars-Åke Vikströms (SD) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

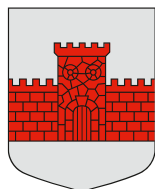
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-13

Tjänsteskrivelse

Motion

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 141 Kvalitetsuppföljning kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Uppföljning statistik Rödbergsfortet

KS 2022-00676

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget om uppföljning av Rödbergsfortet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i Strategisk plan 2022–2024 gett kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i uppdrag att utvärdera de första säsongerna av verksamheten på Rödbergsfortet för att följa upp om utfallet av förvärvet uppnått förväntningarna. Uppföljningen kan inkludera nyttjandegrad samt analys av könsuppdelning av besökarna.

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens uppföljning av Rödbergsfortets verksamhet

Bodens kommun har drivit verksamheten vid Rödbergsfortet under snart två år. Rödbergsfortet är en utmanande byggnad där det ständigt behövs tillsyn och underhåll. Fokus under andra året har varit på att utveckla Rödbergsfortet som besöksmål och mötesplats, göra miljön mer tilltalande och öka attraktionskraften. Satsningar på marknadsföring, nya aktiviteter och interiören har bidragit till stigande besökssiffror.

Statistik

Antal besökare 2021

Totalt 3 735 varav 3 111 vuxna och 621 barn.

Av dessa är 70 % män och 30 % kvinnor

Under vårt första verksamhetsår pågick pandemin som innebar stora förändringar i guideverksamheten, inte minst gällande storleken på antalet besökare per besöksgrupp.

Antal besökare 2022 (till och med 31 augusti)

Totalt 6 040 varav 4 871 vuxna och 1 169 barn.

Av dessa är 60 % män och 40 % kvinnor

Under andra verksamhetsåret har nya aktiviteter införts utöver de traditionella visningarna. Fortfarande är det hög grad av militärt intresserade personer, men som det kan noteras i statistiken har fler kvinnor och barn



Kommunstyrelsen

besökt fortet. Som exempel har barnturerna varit fullbokade de gånger de har anordnats. Statistiken visar att besöksantalet har ökat kraftigt från 2021.

Beslutsunderlag

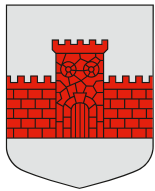
Protokollsutdrag kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2022-09-14 § 47

Tjänsteskrivelse

Rapport Uppföljning av verksamheten på Rödbergsfortet

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 142 Kvalitetsuppföljning socialnämnden. Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten

KS 2022-00716

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget att följa upp nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, samt verksamhetsuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav i Strategisk plan 2022-2024, Särskilda uppföljningar, socialnämnden i uppdrag att följa upp nämndens ordinarie kvalitets-berättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten. I uppdraget angavs att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli för omfattande och resurskrävande.

Sammanhållen kvalitetsberättelse 2021

Inom ramen för socialnämndens kvalitetsledningssystem ska systematisk samverkan ske med verksamhetens brukare, närstående och intresseorganisationer. Detta finns reglerat i lagar och föreskrifter inom socialtjänst, omsorg, hälso- och sjukvård. Samverkan ska formaliseras så att den ger brukaren, närstående och intresseorganisationer och verksamheten möjlighet till löpande dialog kring kvalitet och säkerhet, som en del i förbättringsarbetet.

Verksamhetens ledning ska använda det som kommer fram i kvalitetsberättelsen för att systematiskt förbättra verksamheten. Utifrån kraven på ett evidensbaserat arbetssätt i verksamheten är kvalitetsberättelsen en viktig del i ledningens säkerställande av att brukare, närstående och intresseorganisationer delaktighet i och dess möjligheter att påverka förbättringar i kvalitet och säkerhet.

Det som redovisas i kvalitetsberättelsen är den årliga kvalitetsdialogen, genomförda brukarråd- och brukarundersökningar samt inkomna synpunkter.

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.



Kommunstyrelsen

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Beslutsunderlag

Prorotkollsutdrag Socialnämnden 2022-09-30 § 102

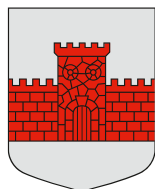
Tjänsteskrivelse daterad

Sammanhållen kvalitetsberättelse 2021

Socialnämndens patientsäkerhetsberättelse 2021

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 143 Återrapportering av uppdrag från den politiska ledningen. Översyn av de kommunala råden inför den kommande mandatperioden 2022 - 2026

KS 2022-00459

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta två nya kommunala råd från och med 1 januari 2023:

* Landsbygdsrådet

* Ungdomsrådet

2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra namn från och med 1 januari 2023 på två befintliga råd till:

* Trygghet- och folkhälsorådet

* Tillgänglighetsrådet

Det tredje befintliga rådet behåller sitt namn Kommunala pensionärsrådet (KPR).

3. Kommunfullmäktige antar föreslagna arbetsordningar till samtliga kommunala råd att börja gälla från och med 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare beslutade instruktioner till kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionsnedsatta samt reglemente för rådet för trygghet och hälsa

4. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare i råden har rätt till arvode och reseersättning vid rådssammanträden, beredningsmöten samt vid utbildning och att ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår från och med 1 januari 2023.

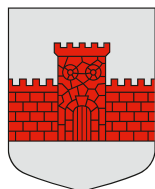
5. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Kommunstyrelsen 136 000 kr och Kultur-, fritids-, och ungdomsnämnden 116 400 kr i budget från och med 2023 för råden från resultatet.

6. Kommunfullmäktige lägger utredningen om de kommunala råden i Bodens kommun med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Koalitionsledningen ger biträdande kommunchefen Maria Lundgren utredningsuppdraget att se över de kommunala råden inför den kommande mandatperioden 2023 – 2026 och besluta om eventuella förändringar.

Beslut fattas i Kommunfullmäktige senast november 2022 och börjar gälla från och med 1 januari 2023.



Kommunstyrelsen

Information om utredningsuppdraget ska delges nuvarande råd och den färdiga utredningen ska remitteras dem inför beslut.

Utredningen ska omfatta:

- Beskrivning av nuläget
- Omvärldsspaning
- Förslag till ny organisation med en enhetlig struktur och representation
- Uppdragsbeskrivning, arbetsordning/instruktion och budget till varje råd
- Tidsplan

Uppdragets kärna är att besvara en enkel fråga: Hur kan vi göra Bodens kommun till en än mer attraktiv stad för alla? Den bärande tanken i utredningen är att de kommunala råden bidrar med sina perspektiv för att fortsätta utveckla det goda livet för bodensarna. Det är därför viktigt att förvaltningarna gör råden delaktiga i ett tidigt skede i beslutsprocessen. Detta för att garantera råden möjligheten att vara rådgivande i ärenden som påverkar deras område.

Utredningen startade under hösten 2021 med kartläggning av nuläget i råden i Boden, både de kommunala och icke kommunala. Kontakt tagits med samtliga radsansvariga som fick frågor om syftet med rådet, arbetsuppgifter, ordförandeskap, beredningsprocessen, politiskt-, tjänstemannamässig- och intresseorganisationens representativitet, administration, arvode samt budget.

En omvärldsspaning genomfördes där kontakt togs med sex kommuner runt om i Sverige. Luleås, Haparandas, Kalix, Överkalix, Norrköpings och Lunds radsstruktur analyserades antingen via kommunernas hemsidor eller genom djupare intervjuer.

En del frågeställningar kring eventuella förändringar i rådets struktur och arbete kom upp efter det arbetet. Dessa presenterades till Rådet för funktionsnedsatta och Pensionärsrådet i sammanträden i början av mars och sedan diskuterades med samtliga rådets representanter i en informationsafton i slutet av mars 2022.

Intresseorganisationerna samt ansvariga för råden fick utredningsutkastet skickat ut till sig i maj för synpunkter och sedan ytterligare en gång, i slutet av juni. Synpunkterna som inkom omhändertogs, diskuterades samt besvarades.

Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut enligt ovan för att omhänderta det utredningen kommit fram till. Kommunen kommer då att ha följande kommunala råd:

* Landsbygdsrådet



Kommunstyrelsen

- * Ungdomsrådet
- * Trygghet- och folkhälsorådet
- * Tillgänglighetsrådet
- * Pensionärsrådet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta två nya kommunala råd från och med 1 januari 2023:

- * Landsbygdsrådet
- * Ungdomsrådet

2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra namn från och med 1 januari 2023 på tre befintliga råd till:

- * Trygghet- och folkhälsorådet
- * Tillgänglighetsrådet
- * Pensionärsrådet

3. Kommunfullmäktige antar föreslagna arbetsordningar till samtliga kommunala råd att börja gälla från och med 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare beslutade instruktioner till kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionsnedsatta samt reglemente för rådet för trygghet och hälsa

4. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och tjänstgörande ersättare i råden har rätt till arvode och reseersättning vid rådssammanträden, beredningsmöten samt vid utbildning och att ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår från och med 1 januari 2023.

5. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Kommunstyrelsen 85 900 kr och Kultur-, Fritids-, och Ungdomsnämnden 78 500 kr till budget 2023 för råden från resultatet.

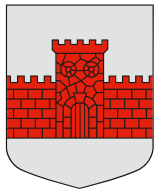
6. Kommunfullmäktige lägger utredningen om de kommunala råden i Bodens kommun med godkännande till handlingarna.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V), Anders Pettersson (BA), Lars-Åke Vikström (SD) och Claes Nordmark (S) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-16

Utredning om de kommunala råden i Bodens kommun samt bilagor

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 144 Återrapportering av uppdrag från strategisk plan. Ny värdegrund för Bodens kommun

KS 2022-00662

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar en ny värdegrund för Bodens kommun.
2. Den nya värdegrunden börjar gälla den 1 januari 2023 och ersätter därmed den tidigare värdegrunden.
3. Kommunstyrelsen ansvarar för implementering av den nya värdegrunden.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att i samråd med de övriga förvaltningarna utveckla värdegrunden så att denna blir det stöd i ledning och styrning av verksamheterna som krävs för att möta framtidens utmaningar och den dagliga verksamheten. Det innebär att utveckla gemensamma värden som ger vägledning vid planering och beslut samt i dialogen med kommunens medborgare.

Personalavdelningen har haft ansvar för processen med att ta fram en ny värdegrund. Processen inleddes med inventering av värdeord i styrande dokument samt en ledardag för kommuns chefer med tema kultur och värdegrund. Arbetet fortsatte sedan med workshop tema kultur och värdegrund för arbetstagarorganisationer och representanter från samtliga förvaltningar.

Kommunledningsgruppen har fått återkoppling under processens gång.

I samverkan med Kommunikationsenheten har ett slutgiltigt förslag tagits fram.

Ny värdegrund

Vi som arbetare i Bodens kommun har mod och kompetens. Tillsammans skapar vi framtidens välfärdssamhälle. Med vårt värdskap möter vi bodensarna i vardagen och här är alla välkomna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 145 Återrapportering av uppdrag från Strategisk plan.
Uppföljning av implementeringen av den nya, särskilda
boendeformen boståndsbedömt trygghetsboende**

KS 2022-00709

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget om uppföljning av boståndsbedömt trygghetsboende.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav i Strategisk plan 2020-2022, Särskilda uppföljningar, socialnämnden i uppdrag att följa upp implementeringen av den nya, särskilda boendeformen boståndsbedömt trygghetsboende. I uppdraget angavs att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli för omfattande och resurskrävande.

Rapporten ger en kort redovisning av statistik av in- och utflyttade och en analys av situationen avseende Åcenter boståndsbedömda trygghetsboende.

Socialnämndens målsättning har varit att trygghetsboendet ska vara fullbelagt under 2021 vilket inte lyckats. Boståndsenheten kan dock se en ökning av ansökningar efter pandemin. Idag är det totalt 42 personer som har beslut om boståndsbedömt trygghetsboende. Av de som har valt att tacka nej till erbjuden lägenhet på trygghetsboendet har de angett som skäl att lägenheterna är för små eller att de inte är redo att flytta än. Medelåldern för män är 80,5 år och för kvinnor 84,5 år.

Trygghetsboendet marknadsför sig via Instagram där de frekvent postar olika aktiviteter som de genomför. Boden i bild har gjort ett reportage om trygghetsboendet och kommunen har spelat in en film som kommer att visas på Facebook och Youtube.

Gemensam matsal eller restaurang på trygghetsboendet är något som fortfarande efterfrågas. Med en gemensam matsal skapas möjlighet till samvaro och gemenskap samt näringsriktig mat. I övrigt så noterar verksamheten att de som bor på Åcenter är nöjda och de pratar med vänner och bekanta vilket väcker ytterligare intresse för boendet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-09-30 § 101

Tjänsteskrivelse



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Sida
30 (56)

Kommunstyrelsen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 146 Fastställande av skattesats för år 2023

KS 2022-00692

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen år 2023 till 22,60 %.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen, kapitel 11, §§ 8 och 11 ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads utgång. Om budgeten fastställs därefter ska det ske före december månads utgång och då får fullmäktige fastställa en annan skattesats än den som tidigare bestämts.

I kommunstyrelsens beslut om förslag till strategisk plan 2023-2025 § 93, 2022-06-13, föreslås en oförändrad kommunal skattesats jämfört med nuvarande nivå på 22,60 %. Fullmäktige kommer att fastställa strategisk plan i december och därför behövs ett formellt beslut tas om skattesatsen nu i november i enlighet med kommunstyrelsens förslag från juni. När kommunfullmäktige sedan fastställer strategisk plan 2023-2025 i december finns möjlighet att göra eventuell ändring av detta beslut.

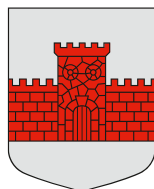
I detta ärende är checklistan för jämförda beslut inte tillämplig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 147 Revidering av externa kostpriser 2023

KS 2022-00650

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner att taxor och avgifter exkl. moms höjs enligt förslag.
2. Nya taxor och avgifter gäller från och med 2023-01-01.

Reservationer

Conny Sundkvist (V) och Lars-Åke Vikström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

På grund av kostnadsutvecklingen inom köken och kraftigt ökande livsmedelspriser föreslås höjning av kostpriser från och med 2023-01-01 enligt nedanstående förslag.

Nuvarande pris exkl. moms (A), nuvarande pris inkl. moms (B), nytt pris exkl. moms (C), nytt pris inkl. moms (D):

	A	B	C	D
Lunch/middag	73,21	82	80,36	90
Mellanmål	17,86	20	22,32	25
Kaffe/te/varm chokl/läsk	17,86	20	22,32	25
Kaffebröd/godbit	13,39	15	17,86	20
Smörgåsar	22,32	25	26,79	30

Pris inklusive lagstadgad mervärdeskatt, för närvarande 12% framgår av tabellen.

Senaste prishöjning genomfördes för 3 år sedan, från och med 2020-01-01.

Yrkanden

Rigmor Åström (M) och Claes Nordmark (S) yrkar bifall till beredningens förslag.

Conny Sundkvist (V) och Lars-Åke Vikström (SD) yrkar avslag till beredningens förslag.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Conny Sundkvists (V) och Lars-Åke Vikströms (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

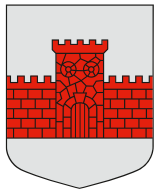
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag arbetsmarknads- och utbildningsnämnden 2022-09-15 § 54

Tjänsteskrivelse

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 148 Utbetalning av partistöd 2023

KS 2022-00658

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunledningsförvaltningens förslag till utbetalning av partistöd för 2023.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunledningsförvaltningens förslag till utbetalning av tre månaders partistöd till Miljöpartiet och Liberalerna efter det att partiernas representation i kommunfullmäktige upphört.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2015-04-20 § 41 beslutat om regler för partistöd. Reglerna har antagits till följd av ändringar av reglerna om partistöd i kommunallagen. Enligt reglerna ska mottagarna av partistöd årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har använts tillsammans med ett granskningsintyg. Fullmäktige ska varje år fatta ett beslut om utbetalningen av stödet. Om redovisningen av granskningsrapporten inte lämnas i tid får fullmäktige besluta att inget stöd utbetalas för nästkommande år.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar och granskningsrapporter över sin användning av partistödet under 2021 i tid.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet för 2023 ska betalas ut enligt vad som framgår av bilagan.

Enligt Regler för partistöd i Bodens kommun 3 § ska partistöd utgå under tre månader efter det att representationen upphört. Detta berör Miljöpartiet och Liberalerna som efter höstens val inte längre har några mandat i Bodens kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till utbetalning av partistöd 2023

Regler för partistöd i Bodens kommun

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 149 Revidering av Riktlinje för styrning och uppföljning

KS 2022-00699

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2017-11-20, §122, fastställt riktlinjer för styrning och uppföljning. Riktlinjerna har sedan dess varit föremål för revidering 2022-06-20, §94. Förslaget till reviderade riktlinjer är en anpassning av styrmodellen för att möjliggöra avsteg från efterlevnad av de kommungemensamma framgångsfaktorerna utifrån nämndens verksamhetsområden, samt en mindre komplettering som tydliggör att strategisk plan nu också innehåller kommungemensamma framgångsfaktorer.

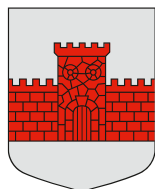
Ett tillägg är gjort som beskriver att undantag kan göras när nämndens verksamhetsområde inte innefattas av målområdet eller därtill kopplade framgångsfaktorer. Syftet är att underlätta planering och uppföljning av nämndens framgångsfaktorer, samt möjliggöra prioriteringar för större effekt av det arbete som genomförs i form av framgångsfaktorer och aktiviteter.

Beslutsunderlag

Förslag till nya riktlinjer för styrning och uppföljning

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 150 Fastställande av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp, Harads

KS 2022-00645

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Föreslagna gränserna för verksamhetsområden för vatten respektive spillvatten fastställs enligt förslag.
2. Tidigare beslutade gränser för verksamhetsområden i de nu aktuella områdena upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet

I den av kommunfullmäktige beslutade VA-policyn (§ 51, 2015-04-20, KS 2014/258), vilken även reviderats (§ 51, 2021-05-24, KS 2021/280), anges att revidering och politiskt beslut avseende geografisk avgränsning av aktuella verksamhetsområden är en prioriterad åtgärd.

Verksamhetsområden för kommunalt VA har funnits i Bodens kommun sedan början av 1970-talet. Några har blivit reviderade tidigare, både under 1980- och 1990-talet, men i samband med framtagandet av både den första VA-planen och VA-policyn framkom ett behov av att göra en ny översyn av dessa verksamhetsområden. Den främsta orsaken till detta är att kommunalt VA har byggts ut och förtätats successivt under åren, men någon revidering av verksamhetsområdena har inte blivit genomförd. Arbetet har varit efter-satt under många år men nu jobbar Bodens kommun, precis som många andra kommuner, mer strukturerat och succesivt med översyn av verksamhetsområdena.

Några av de gamla verksamhetsområdena är väldigt väl tilltagna och det skulle krävas omfattande investeringar i både VA-ledningsnät samt vatten- och avloppsreningsverk för att tillgodose behovet av kommunalt VA. De inskränkningar som gjorts omfattar till största delen skogsområden och jordbruksmarker. Även kapaciteten i ledningsnätet har varit styrande på några ställen. Ingen fastighet med behov av en eller flera VA-tjänster och som tidigare ingått i ett verksamhetsområde har uteslutits.

Arbetet med revideringen har pågått under flera år och kommer fortsätta även under kommande år för de områden som kvarstår. Redan nu är

53 verksamhetsområden för spillvatten och 54 för dricksvatten beslutade. Beslut rörande revidering av kvarvarande områden kommer ske vid senare tillfällen.

Allmänt om verksamhetsområde för vatten och avlopp



Kommunstyrelsen

Kommunens ansvar att i vissa fall inrätta verksamhetsområde för kommunalt VA regleras av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (normalt benämnd som vattentjänstlagen eller förkortning LAV). Det grundläggande motivet är att skydda människors hälsa och/eller miljön. Enligt praxis är den avgörande faktorn antal hus som ligger tätt, så kallad samlad bebyggelse, där en grupp av mer än 20–30 hus i flera tidigare rättsfall ansetts vara nödvändigt för att överväga kommunalt VA i ett område.

Verksamhetsområden beslutas av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att Bodens kommun med stöd av vattentjänstlagen definierar ett avgränsat område där allmän VA-försörjning ska tillgodoses utifrån skyddet för människors hälsa och/eller miljön. Ett verksamhetsområde kan vara inskränkt till att bara gälla en viss eller vissa vattentjänster; dricksvattenförsörjning, spillvatten eller dagvatten. Fastigheter belägna inom ett verksamhetsområde måste enligt vattentjänstlagen ansluta sig till de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Om framtida detaljplanläggning och samlat bostadsbyggande sker är den normala arbetsgången att verksamhetsområdet utökas eller revideras, efter särskild behovsprövning och politiskt beslut.

Revideringen av de gamla verksamhetsområdena behöver även genomföras för att Bodens kommun i förlängningen ska kunna införa verksamhetsområden för dagvatten och en dagvattentaxa.

Yrkanden

Sead Maglic (SJVP) och Lena Goldkuhl (S) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-13 § 85

Tjänsteskrivelse

Karta Spillvatten Harads

Karta Vatten Harads

För beslut

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen

§ 151 Införande av gemensam gymnasieantagning

KS 2022-00651

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige stödjer förslaget från Norrbottens Kommuners styrelse att Luleå Kommun blir huvudman för gemensam antagningsorganisation där Västerbotten kan ansluta.

Beskrivning av ärendet

Den 27 oktober 2021 fick Norrbottens Kommuner i uppdrag av barn- och utbildningsberedningen att utreda förutsättningarna för en gemensam antagningsorganisation inom gymnasieskolan.

Utredningsuppdraget har varit att utreda förutsättningarna för:

- gemensam antagningsorganisation i Norrbotten
- gemensam antagningsorganisation med Västerbotten samt att
- ge förslag på organisatoriska lösningar för ett antagningskansli

Utredningen föreslår Luleå kommun som huvudman för ett gemensamt antagningskansli för Norrbotten där även Västerbotten ska kunna ansluta. Luleå kommun har i dagsläget, genom Fyrkantens gymnasiesamverkan, 63% av länets gymnasieantagningar och kansliet är en välfungerande och digital antagningsorganisation med hög kompetens. Utredningen öppnar upp för geografisk representation på annan plats än Luleå för de handläggare som ska rekryteras.

Huvudmän från både Norrbotten och Västerbotten är parter i utredningen om förutsättningarna kring gemensam antagningsorganisation. Det förslag som utredningen presenterar är ett organisatoriskt ramverk som innebär flexibilitet för huvudmän att ansluta till antagningskansliet inför läsåret 2023/24 eller senare. För att säkerställa en väl fungerande antagningsorganisation inför gymnasieantagningen läsåret 2023/24 behöver förberedelsearbetet kring personal, IT-licenser, lokaler, avtalsskrivning etcetera starta redan i juni 2022.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag arbetsmarknads- och utbildningsnämnden 2022-09-15 § 50

Tjänsteskrivelse

Sammanträdesprotokoll – Styrelsen stödjer tidigare nominering

Protokoll – Luleå föreslås bli huvudman för gemensam gymnasieantagning

Utredning Gemensam gymnasieantagning 2022-04-25



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Sida
39 (56)

Kommunstyrelsen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 152 Moderaterna med begäran om att Per-Ulf Sandström (M) ska få fortsatt förtroende att inneha sitt ämbete som kommunrevisor mandatperioden ut trots flytt till Luleå

KS 2022-00689

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Per-Ulf Sandström (M) får ha kvar sitt uppdrag som ordförande för kommunrevisionen under återstoden av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 4 kap. 3 § är den valbar till revisor som vid tidpunkten för valet uppfyller de villkor som ställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Ett villkor enligt 7 § är att personen ska vara folkbokförd i kommunen.

I 4 kap. 7 § framgår att uppdraget upphör om en förtroendevald upphör att vara valbar. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden.

Kommunrevisionens ordförande Per-Ulf Sandström (M) avser att flytta till Luleå. Hans uppdrag som kommunrevisionens ordförande sträcker sig till 2023-03-31. Moderaterna har lämnat in en ansökan om att Per-Ulf Sandström (M) ska få ha kvar uppdraget fram till 2023-03-31 trots flytt till annan kommun. Som motivering anges att Sandström (M) besitter stora kunskaper om revisioner som genomförts och gärna vill fullfölja och avsluta det arbete som han varit delaktig i.

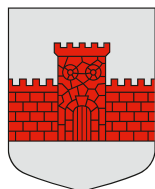
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Ansökan från Moderaterna

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 153 Utbetalning av omställningsstöd till förtroendevald

KS 2022-00710

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Johan Gröhn (C) omställningsstöd i november-december 2022 med 37 242 kronor och januari-oktober 2023 med 54 282 kronor per månad.

Reservationer

Tobias Sundberg (M) och Lars-Åke Vikström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Conny Sundkvist (V) lämnar en skriftlig reservation. Vänsterpartiet anser att frågan gällande omställningsstöd till förtroendevalda är mycket enkel. Förtroendevald är man från och med tillsättning till och med dagen då man avgår eller blir avsatt. Vi ser även ett stort problem med det växande politikerföraktet som sådana här så kallade "fallskärmar" leder till. Därför har vi röstat nej till förslaget och kommer så att göra oavsett vilken person framtida ärenden som detta berör.

Beskrivning av ärendet

Johan Gröhn (C), har inkommit med ansökan om omställningsstöd 2022-09-26.

Som förtroendevald har man enligt OPF-KL 18 rätt att ansöka om omställningsstöd vid avslut av förtroendeuppdrag som uppfyller kvalifikationskraven i tillämpningsanvisning för Bodens kommun. Omställningsstödet för november-december 2022 är 37 242 kr/mån och för januari-oktober 2023 är det 54 282 kr/mån. Totala beloppet för hela perioden november 2022 – oktober 2023 är 617 304 kr ex arbetsgivaravgifter. Johan Gröhn (C) har skyldighet att varje månad senast den 10:e skicka in uppgift om förvärvsinkomst så beloppet kan samordnas.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V), Lars-Åke Vikström (SD) och Tobias Sundberg (M) yrkar avslag till beredningens förslag.

Claes Nordmark (S) och Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.



Kommunstyrelsen

Votering begärs och genomförs med utfallet tio röster för beredningens förslag och fem röster för Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande. Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av närvarolistan på protokollets första sida.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Ansökan från Johan Gröhn (C)

Beslutet skickas till

Johan Gröhn (C)

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen)



Kommunstyrelsen

§ 154 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen för mandatperioden 2022-2026

KS 2022-00754

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen för mandatperioden 2022-2026.

Ledamöter

- 1= Claes Nordmark (S) ordförande
- 2= Tobias Sundberg (M)
- 3= Béatrice Öman (S)
- 4= Conny Sundkvist (V)
- 5= Johan Lund (S)
- 6= Lars-Åke Vikström (SD)
- 7= Sead Maglic (SJVP) vice ordförande

Ersättare

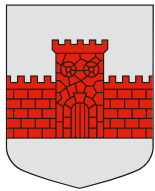
- 1= Margith Hannu Dyrander (S)
- 2= Anders Pettersson (BA)
- 3= Leif Pettersson (S)
- 4= Astrid Sundström Lindström (C)
- 5= Katrin Isaksson (S)
- 6= Bernt Drugge (SD)
- 7= Kenneth Backgård (SJVP)

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen väljer sitt utskott för mandatperioden 2022-2026.

Beslutsunderlag

Nomineringar



Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

De valda

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen och kansliet)



Kommunstyrelsen

**§ 155 Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal för
krigs- och beredskapstillstånd**

KS 2022-00559

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens antar bestämmelserna enligt Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd.

Beskrivning av ärendet

SKR, Sobona och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å ena sidan samt Svenska kommunalarbetsförbundet, OFRs förbudsområde Allmän kommunal verksamhet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Akademiker Alliansen, OFR förbudsområde Hälso- och sjukvård, Sveriges Läkarförbund samt Brandmännens Riksförbund å andra sidan har enats om ändringar i Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd.

Ändringarna innebär att Sobona, Brandmännens Riksförbund och Läkarförbundet blivit part i avtalet. I övrigt har ändringar av redaktionell karaktär gjorts.

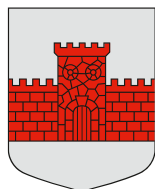
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Överenskommelse om Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen)



Kommunstyrelsen

§ 156 Ombildande av Winternet till kommunalt bolag

KS 2021-00958

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en intern företagshälsa inom Kommunstyrelsens verksamhet genom att verksamheten vid Winternet ekonomiska förening övergår till Bodens kommun och anvisar 1 347 tkr årligen till Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2023 avseende intern företagshälsa.
2. Den ekonomiska föreningen Winternet avvecklas och tillgångar och skulder efter upplösning/likvidering tillfaller Bodens kommun.
3. Kommunfullmäktige omfördelar budget från nämnderna till kommunstyrelsen för fritt nyttjande av den interna företagshälsans basutbud från och med 1 januari 2023 enligt nedan:
 - a. Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, -718 tkr
 - b. Kultur, fritids- och ungdomsnämnden, -41 tkr
 - c. Miljö- och byggnämnden, -14 tkr
 - d. Samhällsbyggnadsnämnden, -135 tkr
 - e. Socialnämnden, -1 077 tkr
 - f. Överförmyndarnämnden, - 3 tkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra projektet för hållbar arbetshälsa och omvandla 3 700 600 kr från det upparbetade resultatet i Winternet till en projektbudget under åren 2023-2025 (2023 489 250 kr, 2024 1 697 346 kr, 2025 1 514 004 kr)

Reservationer

Lars-Åke Vikström (SD) och Bernt Drugge (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Återremiss

Utifrån Kommunstyrelsens beslut att återremittera ärendet ombildandet av Winternet till kommunalt bolag den 6 december 2021 (KS2021/958) med motiveringen att ärendet skulle beredas ytterligare med frågeställningen vad som händer om Winternet fortsätter vara en ekonomisk förening där bolagen är medlemmar så gav koalitionsledningen biträdande kommunchefen i uppdraget att utreda ett inrättande av en intern företagshälsa samt ett projekt för en hållbar arbetshälsa som ska börja gälla från och med 1 januari 2023.



Kommunstyrelsen

Winternet kan fortsätta vara en ekonomisk förening med Bodens kommun samt två kommunala bolag som medlemmar, men då måste Bodens kommun fortsatt upphandla företagshälsa precis som nu. Möjligheten att långsiktigt arbeta främjande och förebyggande för medarbetarnas bästa försvåras därmed, eftersom risken finns att kontinuitet inte kan garanteras.

Nuläge

Winternet är i dag organiserat i en ekonomisk förening med kommunen som enda medlem. Kommunen upphandlar sin företagshälsa från Winternet och chef köper tjänst från avtalad prislista. Signaler har dock framkommit att chef ibland inte tycker sig ha resurser eller mandat att köpa behövd tjänst, vilket leder till att alla medarbetare i kommunen inte har likvärdiga möjligheter till hjälp från företagshälsan.

Utredningens förslag

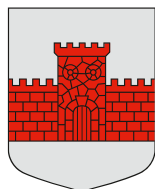
För att kunna arbeta främjande och förebyggande med kontinuitet samt att alla medarbetare ska ges samma möjligheter till att få hjälp och stöd föreslås ett inrättande av en intern företagshälsa, vilket också är en ambitionshöjning.

Detta åstadkoms genom en central budget som finansierar ett basutbud som chef kan avropa kostnadsfritt. Dock kan inte alla tjänster inrymmas i ett så kallat basutbud utan möjlighet finns även att teckna egna tilläggsavtal för specifika tjänster som exempelvis undersökning för nattarbetande personal eller att köpa tjänster enligt en prislista, exempelvis olika arbetsmiljöundersökningar. I bilagan intern företagshälsa förslag bilaga till tjänsteskrivelsen finns en närmare beskrivning av vilket krav arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivaren, ett verksamhetsuppdrag för företagshälsan, basutbudet, exempel på det som kan tecknas tilläggsavtal för samt övriga tjänster som kan erbjudas som en köpt tjänst. Dessutom finns organisationsstruktur, bemanning och en kortfattad ekonomisk redogörelse med.

Eftersom förslaget innebär en verksamhetsövergång så kommer en förhandling att ske om villkoren för berörd personal efter fullmäktiges beslut. Dock omfattas inte VD av lagen om anställningsskydd så chefsbefattningen blir att betrakta som en nyrekrytering som även den förhandlas efter fullmäktigs beslut.

En annan tydlig förändring blir vårt eget förhållningssätt till företagshälsa. Istället för att beställa en tjänst som ska levereras så behöver den interna företagshälsan få komma nära verksamheten för att i dialog komma med förslag på vilka åtgärder som behövs.

Bakgrund ekonomiska konsekvenser



Kommunstyrelsen

Av en prognos av resultat- och balansrapporten per den sista december 2022 framkommer att resultatet beräknas uppgå till 274 tkr och i det ingår upplösning av placeringar med 200 tkr. Per den sista december 2021 var ackumulerade resultatet i föreningen plus 8 169 tkr.

I samband med att den interna företagshälsan inrättas föreslås den ekonomiska föreningen avvecklas. Av stadgarna från 2012 framkommer att kvarvarande tillgångar och skulder tillfaller Bodens kommun som enda medlem vid en upplösning/likvidering av föreningen. Bodens kommun har en bokförd andel på 1 000 kronor i föreningen.

Balansomslutningen per 2021-12-31 uppgår till 9 789 tkr och beräknas uppgå till 10 303 tkr vid årets slut. Tillgångarna består av likvida medel, inventarier samt övriga omsättningstillgångar. Skulderna består av överavskrivningar samt övriga kortfristiga skulder.

Förslag till budget för den interna företagshälsan utgår från nuvarande verksamhet med den förändringen att företagshälsan kommer att utföras av egen personal i stället för som tidigare genom tjänsteköp. Intäkterna från den externa verksamheten budgeteras i något mindre omfattning än tidigare. Totalt kommer verksamheten bemannas av 6,2 årsarbetare.

Av budgetförslaget framkommer att det saknas 1 347 tkr i finansiering av den interna företagshälsan efter att omfördelning av resurser skett från nämnderna. Förslag till omfördelning av ram från nämnderna avser de kostnader som nämnderna i genomsnitt haft de senaste 4 åren för inköp från Winternet motsvarande det basutbud av företagshälsovård som kommer att tillhandahållas. Det är svårt att i nuläget bedöma om nyttjandet ökar med anledning av att basutbudet kommer att tillhandahållas kostnadsfritt.

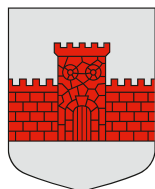
Därutöver avses den centrala budgeten inom kommunstyrelsens ram för hälsofrämjande aktiviteter samt folkhälsa nyttjas till den interna företagshälsovården med 1 700 tkr respektive 400 tkr.

För att skapa en anslagsfinansiering av basutbudet föreslås en flytt av budget från samtliga nämnder till Kommunstyrelsen. Beloppet per nämnd baseras på de köp av företagshälsa som är gjorda under åren 2018-2021.

Projekt hållbar arbetshälsa

Ambitionen med projektet är att våra medarbetare inom vård och omsorg ges möjlighet till en fysisk kapacitet för att orka med sitt arbete varje dag, heltid och fram till pensionering vilket dessutom kommer att minska både fysisk och psykisk ohälsa och därmed även minska kostnader för sjukfrånvaro.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka vilken fysisk kapacitet och vilken nivå av fysisk kapacitet som visar samband med arbetsförmåga, hos vårdbiträden och undersköterskor som arbetar i



Kommunstyrelsen

kommunal vård och omsorg. Dessutom är syftet att undersöka vilka effekter som erhålls med träning på arbetstid avseende sjukskrivning, upplevd hälsa och fysisk kapacitet.

Frågeställningar som projektet ska ge svar på är:

A) Vilka fysiologiska faktorer och fysiska kapaciteter visar samband med undersköterskors och vårdbiträdens arbetskapacitet i kommunal vård och omsorg?

B) Kan träning på arbetstid utveckla hälsa och arbetskapacitet samt minska sjukskrivning?

C) Är framtaget testbatteri tillförlitligt på annan grupp av medarbetare inom samma profession?

D) Vilken nivå av fysisk arbetskapacitet bör finnas hos undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i kommunal vård och omsorg?

Projektet pågår 2023-2025 med en total kostnad på 3 700 600 kr där en stor del av kostnaden är vikarier för att möjliggöra träning på arbetstid.

En förankring av projektet har gjorts inom ledningsgruppen för äldreomsorg inom Socialförvaltningen och med Kommunal och intresset att delta är stort.

Projektplanen i sin helhet finns med som beslutsunderlag.

Yrkanden

Lars-Åke Vikström (SD) yrkar avslag till beredningens förslag.

Astrid Sundström Lindström (C), Conny Sundkvist (V), Anders Pettersson (BA), Claes Nordmark (S) och Sead Maglic (SJVP) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag och Lars-Åke Vikströms (SD) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Intern företagshälsa förslag bilaga till tjänsteskrivelsen

Sammanställning av resultat- och balansräkning för Winternet

Stadgar för Winternet

Riskbedömning



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-11-14

Sida
50 (56)

Kommunstyrelsen

Förhandlingsprotokoll
Projektplan hållbar arbetshälsa

För beslut
Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 157 Tillägg till kommunstyrelsens reglemente med
anledning av inrättandet av intern företagshälsa**

KS 2022-00749

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till kommunstyrelsens reglemente:

11 a § Kommunstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla företagshälsovård för kommunens verksamhet.

Reservationer

Bernt Drugge (SD) och Lars-Åke Vikström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås i ett annat ärende att besluta om inrättandet av en intern företagshälsovård från och med årsskiftet.

Arbetsgivarens skyldigheter gällande företagshälsovård regleras i 3 kap 2 c § arbetsmiljölagen (1977:160) där det står att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

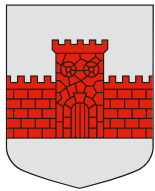
I nämndernas reglementen står för närvarande inget om vilken nämnd som ansvarar för företagshälsovård. Däremot finns en reglering som innebär att de nämnder som är anställningsmyndigheter har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för sin personal, men undantag av vissa övergripande personalpolitiska frågor som framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Nämndernas arbetsmiljöansvar för sin personal förändras inte i och med inrättandet av den interna företagshälsovården. Däremot uppstår ett behov av en skrivning i nämndernas reglemente om vilken nämnd som ansvarar för själva företagshälsovården.

Företagshälsovården kommer att organiseras inom kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen föreslås ett tillägg till reglementet för kommunstyrelsen, där det framgår att kommunstyrelsen får ett ansvar för att tillhandahålla företagshälsovård för kommunens verksamhet.

i Lydelse av § 3 om personalansvar i Reglementena för Bodens kommun Del B – gemensamma bestämmelser för styrelser / nämnder:

Kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden samt miljö- och byggnämnden är anställningsmyndighet



Kommunstyrelsen

för personal vid sina förvaltningar med undantag för förvaltningschefer och chefen för miljö- och byggenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen som anställs av styrelsen. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal som handlägger överförmyndarnämndens och valnämndens frågor. De styrelser och nämnder som är anställningsmyndigheter har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för sin personal med undantag av de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente.

Yrkanden

Bernt Drugge (SD) yrkar avslag till beredningens förslag.

Claes Nordmark (S) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag och Bernt Drugges (SD) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Reglementen för Bodens kommun – del A nämndernas uppgifter med förslaget till

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 158 Anställning av tillförordnad kommunchef och tillförordnad förvaltningschef arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

KS 2022-00850

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Att anställa förvaltningschef Magnus Åkerlund som tillförordnad kommunchef under perioden 2022-11-15—2023-11-30 enligt ärendebeskrivning nedan.

Att anställa gymnasiechef Bert-Olof Ström som tillförordnad förvaltningschef för Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-11-15—2023-11-30

Beskrivning av ärendet

I rollen som Kommunchef har under de senaste åren ingått att vara näringslivschef och Vd för det kommunala moderbolaget Boden Kommunföretag AB.

I takt med att H2GS beslutade att etablera ett fossilfritt stålverk i Boden och med en mycket snabb tidplan satte Bodens kommun upp en separat projektorganisation för att möta upp det krav på snabb samhällsomställning som denna etablering medför. Ansvar för samhällsomställningen blev ytterligare ett tillägg i kommunchefsrollen.

För att genomföra samhällsomställningen och de krav på att möta ett 20-årskliv i samhällsutvecklingen på 3-4 år har merparten av kommunchefens arbete riktats mot detta – och näringslivsutvecklingsfrågor.

Under hösten 2022 konstateras att kommunchefsuppdraget med detta innehåll inte längre bedöms vara hållbart, kommer uppdraget som kommunchef att separeras från Vd-rollen för Bodens kommunföretag, ansvaret för samhällsomställningen och övergripande näringslivsfrågor. Detta i syfte för att ge bättre och tydligare utvecklingsfokus även på den kommunala förvaltningsorganisationen.

Förslag

Mot bakgrund av att nuvarande kommunchef Mats Berg övergår till att renodlat vara anställd av Boden Kommunföretag AB, föreslås att förvaltningschefen vid Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Magnus Åkerlund tillförordnas som kommunchef under perioden 2022-11-15—2023-11-30.



Kommunstyrelsen

Som ersättare för Magnus Åkerlund tillförordnas Bert-Olov Ström som förvaltningschef på Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-11-15—2023-11-30.

Yrkanden

Rigmor Åström (M) yrkar bifall till att-sats 1 och avstår från att delta i beslutet vad gäller att-sats 2.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt att-sats 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt att-satsen.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt att-sats 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt att-satsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Magnus Åkerlund

Bert-Olof Ström

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen)



Kommunstyrelsen

§ 159 Anmälda delegationsbeslut 2022-11-14
KS 68307

Kommunstyrelsen lägger redovisningen av anmälda delegationsbeslut till handlingarna.



Kommunstyrelsen

§ 160 Anmälda ärenden 2022-11-14
KS 68308

Kommunstyrelsen lägger redovisningen av anmälda ärenden till handlingarna.

Undertecknat av följande personer

Claes Joachim Nordmark

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2022-11-21 14:21:12
Transaktionsidentitet:	01A82141298933E7F625282F4F19EBB78BDB92FE08

LARS-ÅKE VIKSTRÖM

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2022-11-21 15:31:07
Transaktionsidentitet:	35505F098F9B6A72BD3433DB42D0CAE6ED3034C10C

Ingelina Hallberg Edström

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2022-11-21 15:36:30
Transaktionsidentitet:	D5E59C336F0EF70DE941E578019BF3E056E3DA9B39

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se